

Seguros Generales Suramericana S.A. que en lo sucesivo se denominará Seguros Sura, en consideración a las declaraciones que aparecen en la solicitud presentada para esta póliza, las cuales serán base y parte integrante de la misma, y con sujeción a la suma asegurada y a los demás términos, condiciones y/o excepciones del presente contrato indicadas en las condiciones particulares de la póliza, conviene en amparar al asegurado antes especificado, contra la realización de los riesgos de pérdidas o daños materiales de los bienes y equipos de propiedad de terceros bajo su responsabilidad, que ocurran con ocasión de su actividad de Sociedad Administradora de Puerto y que ocurran dentro de la vigencia de la presente póliza.

CLÁUSULA PRIMERA – RIESGOS ASEGURADOS

Son objeto de cobertura de la presente póliza las responsabilidades legales incurridas por el asegurado, conforme queda definido a continuación:

1. Riesgos en que puedan incurrir al prestar directamente, o a través de sus subcontratistas, cualquiera de los siguientes servicios portuarios:
 - 1.1. Carga y equipo de manipulación
Por facilitar estiba; servicios de terminal o depósito; almacenamiento; reparación de equipos; recepción y entrega local de carga contenedores y remolques, auxiliar a los servicios arriba mencionados.
 - 1.2. Asistencia a la navegación, información y control
Suministro y mantenimiento de asistencia a la navegación marítima, cartas portuarias, boyas y faros para canales, restos de naufragio y obstrucciones; información y avisos para la navegación; prácticos y practicaes; control del movimiento; atraque y fondeo del tráfico marítimo.
 - 1.3. Servicios en tierra
Facilidades y mantenimiento en muelles, andenes, atracaderos, varaderos, amarras, terminales para pasajeros, edificios, estructuras y equipos, redes viarias y de ferrocarril dentro del área del puerto; medidas de servicios de seguridad.
 - 1.4. Emergencias
Suministro de servicios portuarios de emergencia, incluyendo medios de lucha contra incendios, trabajos de salvamento, servicio de ambulancias y de primeros auxilios.
 - 1.5. Asesoramiento e información
Asesoramiento e información sobre la gestión y operación de los servicios a que se refieren los parágrafos 1.1 al 1.4 a personas contratadas por las autoridades portuarias para prestar dicho asesoramiento e información, siempre que tales servicios sean del tipo comprendido dentro de la presente póliza.
 - 1.6. Arriendo a o por terceros de los Servicios o equipos portuarios.
Arriendo a, o permitiendo el uso por, otras personas de cualquier servicio o equipo portuario.
2. Responsabilidades por pérdida, destrucción o daños a la carga, incluyendo las pérdidas consecuenciales resultantes de los mismos, derivadas directamente de los servicios prestados por el asegurado, y que se encuentren previstos en los numerales 1.1 a 1.6 de la presente póliza, de acuerdo con las condiciones de contratación y/o contratos de manejo aceptados previamente por Seguros

Sura y/o convenios internacionales y/o legislación interna obligatoria o legalmente aplicable.

3. Responsabilidades frente a terceros, derivadas de los servicios prestados por el asegurado como:
 - 3.1 Pérdida accidental o daño a propiedades materiales
Pérdida accidental o daño a propiedades materiales de terceros (se consideran propiedades materiales de terceros los bienes de una tercera persona excepto la carga y cualquier bien arrendado al asegurado, como pueden ser los equipos, terrenos o edificios), siempre y cuando las pérdidas se deriven directamente de una operación prevista en los numerales 1.1 al 1.6 de la presente póliza, y ocurran dentro del puerto o dentro de un lugar en el cual haya cobertura de la póliza.
 - 3.2 Muerte o lesión corporal de terceros
Muerte, lesión corporal accidental o enfermedad de cualquier tercero que no sea empleado, siempre que la muerte o lesiones corporales se deriven directamente de las operaciones previstas en los numerales 1.1 a 1.6 de la presente póliza.
 - 3.3 Responsabilidades contractuales por leasing, arrendamiento y/o utilización de servicios subcontratados.
Alquiler o cesión en leasing de equipo, utilización de servicios de un subcontratista o socio y/o de cualquier otro tipo de contrato, siempre y cuando los términos y condiciones de dicho contrato hayan sido aprobadas por escrito por Seguros Sura, así como la pérdidas consecuenciales derivadas de ello.

El asegurado se obliga a garantizar que los arrendatarios o subcontratistas contraten y mantengan vigente una póliza de responsabilidad civil que contenga al menos las mismas coberturas de la presente póliza. Así mismo, dicha póliza deberá establecer que responde en primer lugar, pese a que haya otras pólizas de responsabilidad civil.
4. Las reclamaciones presentadas contra el asegurado, y que tengan lugar durante el periodo de cobertura, por incumplimiento de obligaciones arancelarias o por un acto negligente, error u omisión por el cual el asegurado sea legalmente responsable, incluyendo cualquier reclamación por incumplimiento de obligaciones impuestas por una autoridad derivadas de:
 - 4.1 Falta o exceso de carga a su entrega.
 - 4.2 Incumplimiento de la normativa aplicable a la importación y/o exportación.
 - 4.3 Falta de cumplimiento con la normativa aplicable en relación con la documentación de la carga.
 - 4.4 Sanciones administrativas como consecuencia de las

- normas aplicables al contrabando o inmigración, siempre que no exista conocimiento por parte del asegurado, de la naturaleza de la carga.
- 4.5 Incumplimiento de la normativa relacionada con la contaminación por hidrocarburos o cualquier otro tipo de sustancia.
- 4.6 Incumplimiento de la normativa relativa a la seguridad en el trabajo.
5. Responsabilidades derivadas de cualquiera de los hechos reflejados en el numeral 4. por:
- 5.1 Tributos exigidos por una autoridad, en los que el asegurado sea responsable del pago en razón de la naturaleza de su actividad.
- 5.2 Propiedad confiscada por una autoridad.
6. Todos y cada uno de los costos y/o gastos adicionales en que, necesaria y razonablemente, haya incurrido el asegurado para prevenir o minimizar una pérdida asegurada por la póliza, siempre y cuando dichos costos o gastos hayan sido previamente autorizados por escrito por parte de Seguros Sura.
7. Gastos legales y honorarios de abogados relacionados con cualquier responsabilidad legal amparada por esta póliza, siempre y cuando se haya incurrido en ellos con la previa aprobación por escrito de Seguros Sura.
8. Costos y gastos en los que el asegurado haya incurrido necesariamente, con el consentimiento previo y por escrito de Seguros Sura, para la remoción y/o disposición de la carga afectada por un siniestro, perteneciente a un cliente, sea admitida o no su responsabilidad.
9. Costes y gastos extraordinarios en que haya incurrido el asegurado por fumigación, desinfección o cuarentena por orden de una autoridad o por ser el asegurado legalmente responsable de ellos.
10. Responsabilidades por la proporción de la carga a la avería gruesa y/o salvamento que resulten el incumplimiento del contrato de transporte por parte del asegurado con su cliente, que el asegurado este obligado a pagar y no haya podido recuperar de su cliente, después de agotar los medios disponibles para repetir contra él.
11. Responsabilidades derivadas de:
- 11.1 Actos o afirmaciones del asegurado en relación con las actividades previstas en los numerales 1.1 a 1.6 de la presente póliza, que deriven en perjuicio patrimonial de terceros.
- 11.2 Honorarios y gastos legales incurridos como consecuencia de las responsabilidades que anteceden, los cuales deben haber sido autorizados previamente y por escrito por parte de Seguros Sura.
- 11.3 Interrupción del negocio o incremento del costo de funcionamiento en los términos y condiciones aprobados por la compañía aseguradora para tal detrimento económico.
12. Responsabilidades por el pago diario de gastos de arrendamiento (diferentes a los relativos a la obtención del arrendamiento), siempre y cuando dichos gastos sean debidos a la pérdida y/o daño al equipo asegurado por un hecho amparado y que haya impedido al asegurado su uso o reentrega al arrendador en la fecha fijada o anticipada para su devolución. Dichos gastos deben haber sido aprobados previamente y por escrito por parte de Seguros Sura.

CLÁUSULA SEGUNDA. RIESGOS EXCLUIDOS

En ningún caso Seguros Sura será responsable de indemnizar al asegurado por:

1. Responsabilidades frente a terceros:
- 1.1. Responsabilidad hacia empleados o personas que hayan suscrito con el asegurado contrato de aprendizaje.
- 1.2. Responsabilidades derivadas de lesión corporal, de o enfermedad contraída por cualquier persona bajo un contrato de empleo o aprendizaje con el asegurado cuando dicha lesión o enfermedad surjan de y durante el desempeño de su trabajo para dicho asegurado. Lo anterior incluye cualquier clase de accidente profesional o lesiones corporales o responsabilidad patronal ocurridas o a la que haya lugar durante con ocasión del contrato suscrito por los trabajadores o aprendices con el asegurado.
- 1.3. Responsabilidad por estrés, trastornos traumáticos o movimientos y esfuerzos repetitivos.
- 1.4. Responsabilidad que surja directa o indirectamente de la absorción, exposición, ingestión o inhalación de alguna de las siguientes enfermedades o sustancias: campos electromagnéticos, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o virus de la inmunodeficiencia humana, tabaco, productos farmacéuticos de cualquier clase, asbesto, polvo de carbón, moho, bifenilos policlorinados, fármacos de cualquier clase, sílice, benceno, plomo talco y pesticidas o herbicidas de cualquier clase.
- 1.5. Responsabilidades que surjan directa o indirectamente por o mediante, o en relación con la propiedad, posesión o uso por parte o en nombre del asegurado de cualquier vehículo de carretera propulsado mecánicamente cuando bajo cualquier regulación legalmente aplicable se requiera un seguro o garantía, o cuando la responsabilidad respecto a dicho vehículo esté asegurada por cualquier otro seguro.
- 1.6. Pérdida, daños o gastos en propiedades que no pertenezca al asegurado, o que esté alquilada, o cedida en leasing, o prestada al asegurado, bajo su custodia, control o fideicomiso o la de sus empleados.
- 1.7. Pérdidas, daños o gastos causados por el uso o desgaste.
2. Sumas de dinero a cuyo pago sea condenado el asegurado como consecuencia de la realización de hechos delictivos.
3. Cualquier responsabilidad resultante de la participación del asegurado en la operación o gerencia de un buque, salvo que tales participaciones sean aprobadas expresamente y por escrito por Seguros Sura hasta la cuantía que determine la póliza.
4. Cualquier reclamación que resulte de la insolvencia, iliquidez o demora en el pago por parte del asegurado.

5. Daño a cualquier propiedad o cualquier pérdida o gasto, de cualquier naturaleza, que resulte o surja de dicho daño, o cualquier pérdida consecucional causada directa o indirectamente por cualquiera de los siguientes hechos:
 - 5.1. Radiaciones de iones o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier resto nuclear proveniente de su combustión.
 - 5.2. Explosivos, tóxicos, radioactivos u otras propiedades peligrosas de cualquier montaje o componente de un explosivo nuclear.
6. Pérdida de/o daño a la carga, cuyo comercio sea ilegal, de acuerdo con las normas vigentes en Colombia o cualquier ordenamiento jurídico relacionado con la operación.
7. Responsabilidad derivada de la liberación de la carga sin que medie conocimiento de embarque o aprobación por parte del asegurado.
8. Responsabilidades adicionales en que incurra el asegurado como resultado de la renuncia de sus derechos de subrogación contra un subcontratista u otras partes, sin el acuerdo previo y por escrito de Seguros Sura.
9. Responsabilidades derivadas de contaminación, filtración o polución cuando la causa de la misma se haya presentado antes o después del periodo de cobertura.

En cualquier caso, Seguros Sura no será responsable por ninguna reclamación por este motivo, salvo que se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

 - 9.1. El asegurado ponga en conocimiento de Seguros Sura todos los detalles del accidente u ocurrencia tan pronto éste sea conocido.
 - 9.2. Se presente reclamación contra el asegurado antes de que finalice el periodo de doce (12) meses después de la fecha conocida del accidente u ocurrencia que dio lugar a la contaminación.
 - 9.3. Dicha contaminación haya sido causada por un accidente ocurrido dentro de la vigencia de la presente póliza.
 - 9.4. El accidente no se haya dado como consecuencia directa o indirecta de la violación a cualquier norma jurídica o reglamento por parte del asegurado.

Pese a que se cumplan los requisitos previstos en los numerales 9.1 a 9.4, la presente póliza no cubre la responsabilidad, ni gastos generados por:

 - a. Supresión o investigación para suprimir una filtración, contaminación o polución en propiedad de un tercero.
 - b. Filtración, contaminación o polución de cualquier propiedad que esté o haya estado en posesión de asegurado, bajo cualquier título.
 - c. Pérdidas, daños o gastos generados directa o indirectamente por la realización de operaciones subterráneas.
10. En caso de concurrencia o coexistencia de seguros, cuando el asegurado haya cobrado indemnización por la misma causa o siniestro.
11. Cualquier responsabilidad asumida por el asegurado bajo cualquier cláusula penal o que tenga como finalidad sancionar el incumplimiento parcial o total, contenida en el contrato de transporte para la prestación de un servicio asegurado, a menos que dicha cláusula haya sido aprobada previamente y por escrito por Seguros Sura.
12. Responsabilidad, pérdida o daño directa indirectamente ocasionado por guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado guerra o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, golpe de estado u otra forma de usurpación o requisa o destrucción o daño a la propiedad por orden de cualquier gobierno o autoridad.
13. Responsabilidad o gastos que genere la manipulación, procesamiento o tratamiento de desechos o sustancias vertidas durante el transporte, incluyendo el transporte de basuras al vertedero.
14. Las responsabilidades, incurridas por el asegurado por incumplimiento de obligaciones arancelarias, errores u omisiones y responsabilidad frente a las autoridades, respecto de cualquier multa o sanción impuesta por la comisión marítima federal de Estados Unidos o cualquier autoridad marítima, por falta de:
 - 14.1. Registrar y/o presentar un arancel preceptivo.
 - 14.2. Enviar una garantía.
 - 14.3. Designar un agente.
15. Los riesgos en que pueda incurrir el asegurado con relación a sus intereses en cualquier buque o aeronave que sea resultante de su gestión, navegación u operación.
16. Los riesgos incurridos resultantes de operaciones de dragado, entre otras, las resultantes del vertido de las tierras de dragado.
17. Los riesgos en que pueda incurrir el asegurado resultantes de su gestión u operación de cualquier aeropuerto, aérea o edificio en los cuales aterricen o maniobren aeronaves, o en los cuales sean almacenadas, maniobradas o reparadas aeronaves. Así mismo, no cubre ningún interés que pueda tener el asegurador respecto de cualquier aeronave, helicóptero o embarcación.
18. Multas, daños punitivos, condenas o similares u otros daños similares.
19. Riesgos en que pueda incurrir el asegurado debido, directa o indirectamente, a actos negligentes, omisiones o errores del asegurado o cualquier persona cuyos actos obliguen al asegurado en la administración de programas de beneficios para empleados.
20. Responsabilidad por incumplimiento o demora en el cumplimiento de obligaciones contractuales o garantías.
21. Responsabilidad a la que haya lugar en virtud de un contrato suscrito para compensar a un tercero, excepto si de no existir el contrato la responsabilidad se hubiera atribuido al asegurado y si la responsabilidad fue provocada por la culpa o negligencia del asegurado.
22. Responsabilidad o gastos generados por haber superado la carga segura de trabajo de un equipo, a menos de que dicha sobrecarga se hubiera usado para tareas de inspección o prueba de los equipos. Tampoco por el tránsito, transporte, desmantelamiento o construcción de los equipos, a menos de que se trate de labores de inspección, reparación o traslado a otra área de trabajo, dentro del puerto o del lugar cubierto por la póliza.

23. Responsabilidad o gastos generados por las normas de contaminación ambiental, en especial, pero sin limitarse a la contaminación con petróleo o sus derivados.
24. Responsabilidad o gastos incurridos en relación con:
- 24.1 Compra, venta, distribución u oferta de títulos o asesoramiento sobre inversiones.
- 24.2 Monopolios o actividades que restrinjan el libre comercio, competencia desleal o actividades que violen las normas de protección al consumidor y promoción de la competencia.
- 24.3 Violación de derechos de autor, patentes o marcas.
- 24.4 Divulgación de información.
- 24.5 Fraude, conflicto de interés o comportamientos incorrectos en que incurran los empleados del asegurado o cualquier decisión o medida adoptada por los mismos en contra del ordenamiento jurídico.
25. Esta póliza no garantiza la responsabilidad respecto de la carga por:
- 25.1 Embarque de caballos de pura raza, ganado, pagarés, bonos, letras, etc., del tesoro, lingotes o similares de metales preciosos, dinero en efectivo, valores de bolsa, escrituras, sellos (numismática) garantías, manuscritos, documentos y planos, ni en general de cualquier carga valiosa.
- 25.2 Envíos de tabaco, puros, cigarrillos, licores, obras de arte, joyas u otras mercancías similares sean preciosas o de alto valor, por cada medio de transporte o ubicación.
- No obstante, se deja expresa constancia que las coberturas de la póliza operarán, si el asegurado no tenía conocimiento o no fue advertido de la naturaleza o tipo de la mercancía a manejar, independientemente de su valor, y no pudo de otra manera haber conocido la existencia y naturaleza de dicha mercancía.
- 25.3 Cuando las condiciones de los contratos propios de la operación y/o el contrato de transporte del asegurado, contengan un numeral para la declaración del valor de la carga o el asegurado sea requerido para incrementar el límite de responsabilidad del contrato respecto de cierta carga, será preciso la previa autorización de Seguros Sura a dicha ampliación del riesgo.
- 25.4 En el supuesto de que se requiera del asegurado un contrato específico, cuyos términos y condiciones sean otros que los reseñados en la sección I Riesgos Asegurados de estas condiciones generales, será requisito imprescindible que dichos términos y condiciones sean aprobados por Seguros Sura ante la firma de dicho contrato: de otro modo Seguros Sura no aceptará mayor responsabilidad que la que hubiere correspondido por la utilización de un contrato estándar o aprobado.
- 25.5 Responsabilidad, daños o gastos generados por la pérdida de bienes o productos que sean fabricados, procesados, manipulados o vendidos por el asegurado o por terceros en nombre del asegurado cuando la pérdida o deterioro ocurra por fuera de las instalaciones del asegurado. Se aplica también para declaraciones o garantías en relación con dichos bienes.
26. Seguros Sura podrá considerar, a su discreción, el reembolso total o parcial de aquellas otras pérdidas, responsabilidades, costos y gastos incidentales y derivados de la prestación de un servicio garantizado, no amparadas específicamente por esta póliza y en la que haya incurrido el asegurado.

CLÁUSULA TERCERA. GARANTIAS

El asegurado debe adoptar todas las medidas razonables para cerciorarse de la fiabilidad y honestidad de los agentes y subcontratistas por él empleados, de modo que dichos agentes y subcontratistas cuenten con un seguro adecuado o sean económicamente solventes para hacer frente a su responsabilidad por la pérdida o daño de la carga bajo su custodia o control. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones estipuladas en el artículo 1061 del código de comercio.

CLÁUSULA CUARTA. LÍMITE MÁXIMO DE INDEMNIZACIÓN

La responsabilidad de Seguros Sura bajo esta póliza no excederá de la suma asegurada indicada en la caratula de la póliza, cantidad que como máximo podrá reclamar el asegurado respecto de un siniestro acaecido y asegurado por el presente contrato.

Así mismo, cuando la reclamación corresponda a responsabilidades por errores, omisiones, etc., el límite de indemnización recogido en el párrafo anterior se entenderá, a todos los efectos, como limite por siniestros y para todo el periodo de cobertura.

En caso de pérdida o de daño a cualquiera de los equipos de manejo asegurado, la responsabilidad de Seguros Sura no excederá del valor relacionado por el asegurado en la solicitud de seguro.

De existir, respecto del equipo de manejo asegurado un contrato de arrendamiento, el límite máximo de indemnización por esta póliza no excederá del costo diario de los gastos generados, con el límite máximo de días que se acuerde entre las partes, respecto de cada acaecimiento.

CLÁUSULA QUINTA. DEDUCIBLES

Los siniestros que resulten indemnizables con cargo a la presente póliza se liquidarán con la aplicación del deducible indicado en las condiciones particulares, deducible aplicable en todos los casos respecto de cada acaecimiento.

CLÁUSULA SEXTA. DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO

El Tomador y/o Asegurado está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por Seguros Sura. La reticencia o la inexactitud sobre los hechos o circunstancias que, conocidos por Seguros Sura, la hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más o menos onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador y/o asegurado ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo. No obstante, si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el presente contrato no será nulo, pero Seguros Sura sólo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada represente respecto de la tarifa o prima adecuada al verdadero estado del riesgo.

Las sanciones consagradas en esta cláusula no se aplican si Seguros Sura, antes de celebrar el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los aceptan expresa o tácitamente.

CLÁUSULA SÉPTIMA. AGRAVACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO

El asegurado o el tomador según el caso están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito a Seguros Sura los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1o. de la cláusula anterior, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local.

La notificación se hará con antelación no mayor de diez (10) días a la fecha de la modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio del asegurado o del tomador. Si le es extraña, dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta (30) días desde el momento de la modificación.

Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el inciso anterior, Seguros Sura, podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero solo la mala fe del asegurado o del tomador dará derecho a Seguros Sura a retener la prima no devengada.

CLÁUSULA OCTAVA. COEXISTENCIA DE SEGUROS

Si en el momento de la ocurrencia de cualquier siniestro que llegare a estar amparado por la presente póliza, el asegurado estuviere cubierto por otro u otros seguros de la misma naturaleza, Seguros Sura pagará la indemnización en la proporción que represente el límite de valor asegurado pactado en la presente póliza, frente al límite global establecido en todas las pólizas vigentes al momento del siniestro.

CLÁUSULA NOVENA. AJUSTE FINAL DE PRIMA.

Dentro de los treinta días siguientes a la finalización de la póliza, el asegurado facilitará a Seguros Sura la cifra total de facturación correspondiente al periodo de cobertura precedente.

Con base en dicha información, Seguros Sura establecerá el ajuste de prima a que haya lugar, una vez deducida la prima de depósito.

CLÁUSULA DÉCIMA. PRIMA DEL SEGURO

La prima de la presente póliza, debe ser pagada por el tomador a más tardar dentro del término de un mes, contando a partir de la fecha de su entrega.

La mora en el pago de la prima producirá la terminación automática del presente contrato y dará derecho a Seguros Sura para exigir el pago de la prima devengada de los gastos causados con ocasión de la expedición y de los intereses de mora a la tasa máxima vigente en el momento en que se efectue el pago.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO.

En caso de siniestro, el asegurado tiene las siguientes obligaciones:

- a. Evitar la extensión y propagación del siniestro, y proveer al salvamento de los bienes asegurados. Así mismo, se abstendrá de abandonar o hacer dejación total o parcial de los objetos averiados, sin autorización expresa de Seguros Sura. Cuando el siniestro ocurra en el transporte marítimo se aplicarán las normas previstas en el Código de Comercio para los seguros marítimos.
- b. Comunicar a Seguros Sura por cualquier medio la ocurrencia del siniestro dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.
- c. Declarar a Seguros Sura, al darle la noticia del siniestro, los seguros coexistentes, con indicación del asegurador y la suma asegurada.
- d. Presentar contra los responsables del siniestro, reclamación escrita por las pérdidas o daños causados a los bienes asegurados, dentro del término prescrito por la Ley.
- e. Hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle a Seguros Sura el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.
- f. Las demás obligaciones que le impongan las normas legales.

El incumplimiento de estas obligaciones generará las sanciones previstas en la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN.

El derecho del Asegurado o Beneficiario a la indemnización se perderá en los siguientes casos:

- a. Si las pérdidas o daños han sido causados intencionalmente por el asegurado, por sus representantes legales o con su complicidad.
- b. Cuando ha habido mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o la comprobación del derecho al pago de un siniestro.
- c. Cuando al dar noticia del siniestro omite maliciosamente informar acerca de los seguros coexistentes sobre los mismos bienes asegurados.
- d. Si el asegurado o beneficiario renuncia a sus derechos contra las personas responsables del siniestro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SUBROGACIÓN.

En virtud del pago de la indemnización y por ministerio de la ley, Seguros Sura se subroga hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones del Tomador o Asegurado, derivadas de este contrato contra Seguros Sura para el cobro de la indemnización, comenzará a contarse a partir de la fecha en que aquellos reciban de la víctima de un hecho dañoso, una

reclamación judicial o extrajudicial que pueda llegar a estar cubierta por esta póliza, de acuerdo con el artículo 1131 del Código de Comercio Colombiano. De conformidad con la misma norma, los términos de prescripción de la acción directa de la víctima contra Seguros Sura, comenzarán a contarse a partir de la ocurrencia del hecho externo imputable al Asegurado. Lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio Colombiano.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DERECHOS DE INSPECCIÓN

El asegurado está obligado a permitir el acceso a sus oficinas de personas autorizadas por Seguros Sura, a quienes facilitará la revisión de los documentos que tengan relación con el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. NOTIFICACIONES

Salvo el aviso de siniestro, que podrá darse por cualquier medio, cualquier declaración que deban hacerse las partes en desarrollo de este contrato, deberá realizarse por escrito y ser enviada a la última dirección registrada de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. RENOVACIÓN

Si durante la vigencia de la presente póliza se modifican las condiciones registradas ante la Superintendencia Financiera de Colombia, tales modificaciones se consideraran automáticamente incorporadas a esta póliza al momento de su renovación.